

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2**
Sede Lima Sur**EXPEDIENTE N° 3857-2025/PS2****RESOLUCIÓN FINAL N° 003-2026/PS2**

DENUNCIANTE : LUCY DORIS GUEVARA VASQUEZ
(LA SEÑORA GUEVARA)

DENUNCIADOS : BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS
(EL BANCO)
RENTA CAR LIAM E.I.R.L.
(RENTA CAR)

MATERIAS : PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
PROTECCIÓN DE LOS INTERESES ECONÓMICOS
DEBER DE IDONEIDAD
ABANDONO DEL PROCEDIMIENTO

ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA

Lima, 5 de enero de 2026

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Resolución N° 1 de fecha 14 de noviembre de 2025, se inició un procedimiento administrativo sancionador en contra de:

- (i) El Banco, por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código); toda vez que habría cargado indebidamente una (01) operación en la tarjeta de crédito N° 4147-****-****-9075 de la denunciante, la cual no reconoce pues: (a) aconteció después de haber recibido la llamada de un supuesto representante del Banco, quien le ofreció un aumento de su línea de crédito, y de haber entregado la tarjeta a un *courier*, quien la cortó en pedazos y le entregó un documento de anulación; (b) fue efectuada sin su autorización, presencia física, validación de su firma y uso de clave de seguridad; (c) la firma adjunta al *voucher* presentado por el denunciado, no coincide con la de su documento nacional de identidad; y, (d) se realizó en la ciudad de Chiclayo, la cual no conoce.

Fecha	Detalle	Importe S/
26/09/2025	IZI RENT A CAR LIAM	7 600,00

- (ii) Renta Car, por presunta infracción a lo establecido en los artículos 18° y 19° del Código; toda vez que habría permitido que indebidamente se efectúe un (01) consumo con la tarjeta de crédito N° 4147-****-****-9075 de la denunciante, en tanto no verificó la identidad de la titular, pues el *voucher* emitido no cuenta con la firma correspondiente a la de su DNI.

Fecha	Detalle	Importe S/
26/09/2025	IZI RENT A CAR LIAM	7 600,00

2. El 24 de noviembre de 2025, el Banco presentó sus descargos y manifestó lo siguiente:

- (i) La operación cuestionada se efectuó con la lectura del chip en el terminal de pagos de un establecimiento comercial y el ingreso de los datos necesarios, lo cual generó un código de autorización;
- (ii) dicha operación se registró válidamente en sus sistemas después de la verificación de la orden de pago debidamente suscrita por la denunciante;



- (iii) la verificación de identidad del tarjetahabiente es obligación del establecimiento comercial y no de la entidad bancaria;
 - (iv) la consumidora fue notificada por la operación vía SMS a su teléfono celular, por lo que pudo conocer de su realización; y,
 - (v) la operación generó las alertas respectivas, por lo que bloqueó preventivamente la tarjeta de crédito el 26 de septiembre de 2025 a las 19:56:17.
3. Mediante Resolución N° 3 del 10 de diciembre de 2025, se solicitó a la señora Guevara que, en el plazo de dos (2) días hábiles, señale si se encontraba de acuerdo con asumir el costo que implicaba la notificación por edicto a Renta Car, toda vez se agotaron las gestiones de ubicación del domicilio de este denunciado, según se dejó constancia en el Acta de agotamiento de notificación de la misma fecha.
4. El 15 de diciembre de 2025, la señora Guevara presentó un escrito y señaló no estar de acuerdo con asumir el costo de la notificación por edicto a Renta Car.

II. CUESTIONES EN DISCUSIÓN

5. Determinar si corresponde:
- (i) Tramitar el escrito presentado por la señora Guevara el 15 de diciembre de 2025;
 - (ii) aplicar al presente caso el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad;
 - (iii) declarar responsable al Banco por el cargo indebido de una (1) operación en la tarjeta de crédito de la denunciante; y,
 - (iv) concluir el procedimiento iniciado contra Renta Car por causa sobrevenida.

III. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN

III.1. Sobre el escrito del 15 de diciembre de 2025 presentado por la señora Guevara

6. El 15 de diciembre 2025, la señora Guevara presentó un escrito en el que indicó no estar de acuerdo con asumir el costo de la notificación por edicto a Rent a Car.
7. En ese sentido, considerando que en el escrito del 15 de diciembre de 2025, la señora Guevara únicamente brindó respuesta a la solicitud realizada en la Resolución N° 3, referida a si estaba dispuesta o no a sumir el costo de la publicación de la notificación de la Resolución N° 1 dirigida a Renta Car, este Órgano Resolutivo considera que no corresponde tramitar dicho escrito ni trasladar al Banco, debido a que no contiene ningún medio probatorio o argumento adicional que amerite ser puesto en conocimiento de dicho denunciado. Sin perjuicio de que sea tomado en consideración y se emita un pronunciamiento sobre el mismo.

III.2. Sobre el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad

8. El 2 de julio de 2022, entró en vigor el Subcapítulo III del Capítulo II del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, aprobado por Resolución SBS N° 504-2021, el cual establece mecanismos de autenticación reforzada



para operaciones por canales digitales.

9. De acuerdo con la definición dada por la propia norma, canal digital es el *“medio empleado por las empresas para proveer servicios cuyo almacenamiento, procesamiento y transmisión se realiza mediante la representación de datos en bits”*. Bajo la citada definición, se podría llegar a considerar que el canal digital incluiría a todo medio o mecanismo por el cual se pueden realizar operaciones como, por ejemplo, cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, aplicativos móviles, banca por Internet e incluso las operaciones realizadas en ventanilla; en la medida que los bancos se soportan en sistemas informáticos para su procesamiento y almacenamiento de información. Sin embargo, de una lectura integral de los artículos que componen el Subcapítulo III del Capítulo II, se identifica que la norma dispone requisitos para el enrolamiento del usuario a canales digitales.
10. En atención a lo expresado por la propia normativa, no se podría considerar que los cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, ventanillas, ni comercios electrónicos se encuentran dentro de los alcances de la norma, pues para su utilización no es posible realizar un enrolamiento del cliente —al menos, ante la entidad financiera, para el caso de consumos en comercios electrónicos—. Este razonamiento se ratifica con la lectura del artículo 19° en el cual se exige de autenticación reforzada para *“aquellas acciones que puedan originar operaciones fraudulentas u otro abuso del servicio en perjuicio del cliente, como las operaciones a través de un canal digital que impliquen pagos o transferencia de fondos a terceros, registro de un beneficiario de confianza, modificación en los productos de seguro ahorro/inversión contratados, la contratación de un producto o servicio, modificación de límites y condiciones”*.
11. A ello debe sumarse el hecho que la norma no señala de modo expreso que su alcance recae para todo tipo de operaciones, pues en ese caso, lo hubiera indicado expresa y claramente bajo dichos términos, es decir, que la autenticación reforzada era de aplicación para todas las operaciones. Por el contrario, la redacción de la norma y los supuestos colocados expresamente en el texto del artículo cobran sentido en un escenario de servicios de banca digital; como, por ejemplo, aplicaciones de Banca Móvil y Banca por Internet.
12. Cabe señalar que este despacho ha tomado conocimiento de la opinión que ha brindado la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, en sus boletines semanales, sobre la aplicación del Reglamento bajo comentario, en los cuales ha expresado su intención de que esta norma comprenda todo tipo de operaciones. Sin embargo, esta opinión carece de jerarquía normativa, por lo que no puede brindar contenido a las disposiciones expresadas por la norma bajo comentario, ni mucho menos ampliar su ámbito de aplicación. Es indispensable tener en cuenta que esta norma ha sido emitida por el propio regulador, por lo que, en caso haya evidenciado alguna impresión u omisión en la redacción de los artículos que componen la norma, cuenta con las facultades legales suficientes que permitan efectuar las correcciones o precisiones que resulten necesarias en un instrumento del mismo valor legal.
13. Este órgano resolutorio es un operador del derecho al cual le corresponde aplicar las normas al caso concreto, bajo los parámetros expresamente dados por la ley; en especial el principio de Tipicidad¹ que rige la potestad sancionadora del Estado, por el cual solo

¹ TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS
Artículo 230. Principios de la potestad sancionadora administrativa
(...)



pueden sancionarse las infracciones previstas expresamente en las normas, sin admitir interpretación extensiva o analogía.

14. Este despacho tiene claridad sobre cuál es el ámbito que la norma bajo comentario ha indicado como pasible de las obligaciones de autenticación reforzada. En el presente caso, la operación materia de denuncia es un consumo presencial, realizado a través de un terminal de punto de venta (POS), por lo que su validez se rige por lo dispuesto en el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013 (en adelante, el Reglamento).
15. En este punto debe tenerse presente que, en un pronunciamiento², la Sala Especializada de Protección al Consumidor ha efectuado una interpretación similar sobre los alcances de la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad. En dicho pronunciamiento ha señalado que la norma bajo comentario no establece de forma expresa que sus alcances recaen sobre todo medio a través del cual se puede realizar operaciones con tarjetas de crédito o débito y, por el contrario, de una lectura integral de sus disposiciones, se concluye que es aplicable a canales que requieren un enrolamiento previo bajo el control de las entidades supervisadas, tales como: a) Banca móvil, b) Banca por internet; c) Billeteras digitales; y, d) Plataformas digitales con características similares a las antes mencionadas, como, por ejemplo, Net Cash, Multired celular, entre otros.
16. Así también, es pertinente señalar que, no corresponde analizar el fondo de la controversia bajo lo dispuesto en el literal 7.1 del artículo 16 del Reglamento de Tarjetas incorporado mediante Resolución SBS N° 02286-2024, toda vez que el artículo séptimo de las disposiciones finales y transitorias de esta última norma establece que, para las operaciones con tarjeta de crédito presente, su aplicación será para aquellas tarjetas emitidas a partir del 1 de julio de 2025 mientras que para las tarjetas emitidas con anterioridad a dicha fecha y que aún se encuentren vigentes con posterioridad, su aplicación será como máximo a partir de su renovación³. Así, debido a que la operación cuestionada fue realizada el 26 de septiembre de 2025, es necesario verificar si en su realización era necesario o no que se aplique lo establecido en el literal 7.1 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas.
17. Al respecto, de los reportes presentados por el denunciado, se advierte que la fecha de habilitación de la tarjeta de crédito fue el 10 de febrero de 2025; conforme se aprecia a continuación:

4. Tipicidad: Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria.

A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda.

En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras.

² Ver Resolución N° 0201-2024/SPC-INDECOPI

³ **RESOLUCIÓN SBS N° 02286-2024**

Artículo Séptimo.- Las modificaciones al Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013, establecidas en el artículo Primero de la presente Resolución cuentan con un plazo de adecuación hasta el 31 de diciembre de 2024, salvo lo dispuesto a continuación:

(...)

b) Operación con tarjeta de crédito presente:

b.1.) En las tarjetas emitidas desde el 01 de julio de 2025 inclusive, la empresa debe autenticar al usuario conforme al numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento.

b.2.) En las tarjetas emitidas antes del 01 de julio de 2025 y que aún sigan vigentes luego de dicha fecha, la empresa debe autenticar al usuario conforme al numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento como máximo a partir de su renovación.

c) Operación con tarjeta de crédito o débito no presente: desde el 01 de julio de 2025, la empresa debe autenticar al usuario conforme a los numerales 7.2 y 7.4 del artículo 16° del Reglamento, independientemente de la fecha de emisión de la tarjeta.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2**
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 3857-2025/PS2

```
UNIBANCA          SISTEMA DE TARJETA DE CREDITO          23/10/25
AB0603            MODULO ADMINISTRATIVO                18:19:22
B360P757          Consulta Historico de Bloqueos de Tarjeta          PAG 01

Tarje             20000739075 LUCY GUEVARA              TARJETA ADICIONAL
Cuent             20000500253 GUEVARA VASQUEZ LUCY DORIS  SIGNATURE
Fecha Afiliacion  29/01/25      Habilitada S 10/02/25
Fecha Expiracion  31/01/30      Bloqueo 0
Fecha Depuracion
Fecha            Hora      Blq  NumBlq  Usuario      Comentarios
-----
26/09/25 19:56:17 L 090032 038
```

18. En ese sentido, al determinarse que la tarjeta de crédito con la que se realizó la operación cuestionada fue emitida con anterioridad al 1 de julio de 2025, se procederá a analizar el caso bajo las disposiciones del Reglamento de Tarjetas que se encontraban vigentes antes de su modificación.

III.3. Sobre la responsabilidad del Banco por la operación no reconocida

19. El artículo 65° de la Constitución Política del Perú consagra la defensa por el Estado Peruano de los intereses de los consumidores⁴. Una de las manifestaciones de dicho mandato se encuentra recogida en el literal c) del artículo 1° del Código el cual establece el derecho que tienen los consumidores a la protección de sus intereses económicos⁵.
20. El artículo 18° del Código⁶ establece que por idoneidad se debe entender a la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores; de acuerdo con las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.
21. Por otro lado, el artículo 19° del Código⁷ establece que los proveedores responden por la calidad e idoneidad de los servicios que ofrecen en el mercado.
22. El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios. Para acreditar la infracción el consumidor, o la autoridad administrativa, deben probar la

⁴ **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ**

Artículo 65°.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela en particular, por la salud y la seguridad de la población.

⁵ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 1°.- Derechos de los consumidores

1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos:

(...)

c. Derecho a la protección de sus intereses económicos y en particular contra las cláusulas abusivas, métodos comerciales coercitivos, cualquier otra práctica análoga e información interesadamente equívoca sobre los productos o servicios.

⁶ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 18°.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, en atención a las circunstancias del caso.

La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

⁷ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 19°.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

existencia del defecto, y será el proveedor el que tendrá que acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado para ser eximido de responsabilidad⁸.

23. El artículo 23° del Reglamento establece que, ante el rechazo o reclamo del consumidor respecto a la ejecución de una transacción, corresponde a las empresas del sistema financiero demostrar que esta fue correctamente autenticada y registrada. En ese sentido, corresponde al proveedor del servicio financiero probar que la operación cuestionada se realizó válidamente⁹.
24. Por otro lado, el artículo 9° del Reglamento dispone que: *“las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de crédito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice (...)”*¹⁰. En ese sentido, para que la entidad financiera autorice y registre en la cuenta de sus clientes el importe correspondiente a consumos, debe confirmar la existencia de una orden de pago *-voucher-* firmada.
25. En ese sentido, para que la entidad financiera autorice y registre en la cuenta de su cliente el importe correspondiente a un consumo, debe contar con un sustento que acredite de manera indubitable que la operación cargada se realizó según la autorización realizada por el tarjetahabiente, sea a través de la suscripción de una orden de pago, el ingreso de un código, o el uso de una firma electrónica.
26. Cabe precisar que exigir un *voucher* que sustente la operación no implica equiparar la responsabilidad de la entidad financiera con aquella que corresponde al establecimiento comercial -que consiste en verificar la correspondencia de la firma y número de DNI consignados en la orden de compra con los del titular-, pues únicamente se exige que la primera exhiba la orden de pago para validar la autorización del consumo cuestionado por la parte denunciante, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9° del Reglamento.

⁸**LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR****Artículo 104°.- Responsabilidad administrativa del proveedor**

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18.

⁹**RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO****Artículo 23°.- Responsabilidad por operaciones no reconocidas**

Ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, la empresa es responsable de realizar la evaluación correspondiente y de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas.

(...)

En caso no se cumpla con ninguno de los supuestos anteriores; y de producirse el extravío, sustracción, robo, hurto o uso no autorizado de la tarjeta, o de la información que contiene, la empresa es responsable de las operaciones realizadas con posterioridad a la comunicación efectuada a la empresa por parte del usuario para informar tales hechos. La empresa no está obligada a asumir las pérdidas asociadas a las operaciones no reconocidas, cuando acredite la responsabilidad del usuario. De presentarse un reclamo por operaciones no reconocidas, cuya responsabilidad no hubiese sido asumida por la empresa, esta deberá responder al usuario explicando las razones que sustentan su posición de manera clara, pronunciándose sobre los hechos cuestionados.

¹⁰**RESOLUCIÓN SBS 5570-2019, QUE MODIFICA EL REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO****Artículo 9°.- Cargos**

Las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de crédito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice; el monto empleado como consecuencia del uso de alguno de los servicios descritos en el artículo 7 del Reglamento, en caso corresponda; así como las demás obligaciones señaladas en el contrato de tarjeta de crédito, conforme a la legislación vigente sobre la materia.

(...)



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 3857-2025/PS2

27. La señora Guevara denunció al Banco por cargar indebidamente una (1) operación en su tarjeta de crédito N° 4147-****-****-9075, por el importe de S/ 7 600,00, la cual no reconoce haber realizado por los motivos expuestos en el numeral 1.(i) de la presente Resolución.
28. En sus descargos, el Banco señaló que la operación denunciada se realizó de manera válida, mediante la lectura del chip de la tarjeta y la suscripción del *voucher* correspondiente, lo cual acredita que fue debidamente autorizada por la denunciante. Para acreditar sus afirmaciones, presentó la copia de la orden de pago *-voucher-* suscrita, conforme se aprecia a continuación:

izipay

ID: 0927005552269643

COMPRAS

IZI*RENTA CAR LIAM(5874016)

AV CHINCHAYSUYO 1201
LA VICTORIA
LOTE:0001 TERM:57A20154

*****9075 (C)

AP:060924 REF:0033
FECHA:26/09/25 HORA:19:55 TIPO:VISA

TOTAL: S/ 7,600.00



FIRMA: _____
TEL: _____

ACEPTO PAGAR AL EMISOR DE LA TARJETA
EL IMPORTE ANOTADO EN ESTE TITULO

AID: A0000000031010
APP LABEL: VISA CREDITO
CRIPTO: 9F 90 1E 30 90 A7 09 A4

29. Asimismo, el Banco aportó copia de su reporte interno en el cual se verifica que la operación denunciada se realizó con la lectura del chip de la tarjeta de crédito de la denunciante:

Número de tarjeta

Código de autorización y monto del consumo: S/ 7,600.00.

Cuenta	4147	025	GUEVARA VASQUEZ LUCY DORIS
Tarjeta	4147	9075	Cod.Aut 060924
Fecha/Hora	26/09/25	19:55:53	Moneda/Monto 604 7,600.00
Cod.Rpta	00	APPROVE	Origen WSVI-VISANET
Tipo de Mensaje	Operación aprobada 5704		
BIN Adquirente	IZIPAY		
Cod. Proceso	GOODS/SERVICE PURCHASE		
Categoría Comercio	7512	CREDIT CARD	
Cod. Establecimiento	005874016	Automobile Rental Agency	
Nombre Establecimiento	IZI*RENTA CAR LIAM	CHICLAYO	PE
Modo de Entrada POS	05	INTEGRATED CIRCUIT CARD READ	
Capacidad de Entrada POS	1	TERMINAL CAN ACCEPT PI	
Condición del POS	00		
Datos Adicionales del POS	5000012001 IM: Signature		

Establecimiento comercial

30. Del citado medio probatorio se verifica lo siguiente:

Importe S/	7 600,00
Fecha y hora	26/09/2025 - 19:55:53
Código de autorización	060924
Establecimiento	IZI*RENTA CAR LIAM
Código de respuesta	00 APPROVE
Tarjeta de Crédito	4147-****-****-9075
Cuenta	4147-****-****-025*
Modo de entrada	POS05

31. En ese sentido, se verifica que la operación denunciada por el importe de S/ 7 600,00, se realizó el 26 de septiembre de 2025 a las 19:55:53 horas, con el código de autorización 060924, en el establecimiento comercial "IZI*RENTA CAR", y cuenta con la orden de pago debidamente suscrita, por lo que el Banco se encontraba legalmente facultado a cargarla en la tarjeta de crédito de la consumidora.
32. Adicionalmente, el Banco presentó su reporte de bloqueo de tarjetas, en el cual se aprecia que la tarjeta de crédito de la denunciante fue bloqueada de manera preventiva, en la misma fecha, a las 19:56:17 horas, es decir, con posterioridad a la realización de la operación cuestionada:

UNIBANCA	SISTEMA DE TARJETA DE CREDITO				23/10/25
AB0603	MODULO ADMINISTRATIVO				18:19:12
B360P757	Consulta Historico de Bloqueos de Tarjeta				PAG 01
Tarjeta 4147	9075 LUCY GUEVARA			TARJETA ADICIONAL	
Cuenta 4147	0253 GUEVARA VASQUEZ LUCY DORIS			SIGNATURE	
Fecha Afiliacion	29/01/25	Habilitada	S	10/02/25	
Fecha Expiracion	31/01/30	Bloqueo	0	Fecha Depuracion	
Fecha	Hora	Blq	NumBlq	Usuario Comentarios	
26/09/25	19:56:17	L	090032	038	

33. Así, los medios probatorios analizados demuestran que la operación no reconocida por el importe de S/ 7 600,00, se llevó a cabo en cumplimiento de los mecanismos de autenticación previstos para este tipo de transacciones, mientras la tarjeta se encontraba en situación activa.
34. Finalmente, el Banco señaló que cumplió con notificar a la denunciante la realización de la operación materia de denuncia; para acreditarlo aportó al procedimiento la impresión de pantalla del envío de mensaje de texto el 26 de septiembre de 2025 a las 19:56:21, al número de teléfono 968***985, el cual coincide con el señalado por la señora Guevara en el presente procedimiento.

51968 985	Tienes una compra con tu TC BanBif **9075 en IZI*RENTA CAR LIA PE de S/7600.00 el 26/09/25 a las 19:55:53. Si no la reconoces llama al 6319000 o 080100456.	20250926 19:56:21
-----------	--	-------------------

35. Sin perjuicio del análisis de validez de la operación, la señora Guevara formuló otros alegatos que serán evaluados a continuación.

Sobre el alegato (i)



36. La señora Guevara no reconoce la operación, pues aconteció después de haber recibido la llamada de un supuesto representante del Banco, quien le ofreció un aumento de su línea de crédito, y de haber entregado la tarjeta a un *courier*, quien la cortó en pedazos y le entregó un documento de anulación.
37. Sobre el particular, se debe mencionar que no obra en el expediente ningún medio probatorio que permita acreditar que la llamada que la señora Guevara mencionó recibir haya provenido del Banco, pues no adjuntó, por ejemplo, ninguna captura de pantalla del registro de llamadas ingresadas a su número telefónico, lo cual permitiría verificar si el número correspondía o no al denunciado.
38. Siendo así, a partir de lo manifestado por la denunciante y de los medios probatorios que obran en el expediente, se puede concluir que fue víctima de fraude. En efecto, lejos de quedar demostrada la participación del Banco en el incidente descrito por la señora Guevara, a partir de lo manifestado por ella, se aprecia que pudo evitar el fraude del cual fue víctima.
39. En este punto cabe señalar que, de lo señalado por la consumidora a lo largo del procedimiento, se puede concluir que la llamada que recibió la denunciante se realizó en el marco de un intento de fraude denominado “*Spoofing*”, en el cual los estafadores se contactan con los clientes haciéndose pasar por personal del Banco o una persona de confianza, a través de SMS o llamadas telefónicas **con números enmascarados**, con el fin de obtener información confidencial. Cabe precisar que, este Órgano Resolutivo ya ha emitido resoluciones en procedimientos anteriores en los que se verificó que los consumidores recibieron llamadas desde números telefónicos encriptados que simulaban provenir de las entidades financieras, en las que se les ofrecieron beneficios con la intención de que entreguen sus tarjetas, las cuales fueron posteriormente empleadas por terceros¹¹.
40. A mayor abundamiento, corresponde considerar que el Indecopi puso en conocimiento del público en general información referida a la circunstancia descrita por la denunciante; específicamente, el hecho de que diversas personas estaban siendo víctimas de estafa bajo la modalidad de llamadas provenientes, aparentemente, de los números telefónicos correspondientes a diversas entidades financieras¹².

Los ciudadanos estarían recibiendo llamadas de teléfonos aparentemente oficiales de los principales bancos del país, tales como Interbank (311 9000), Banco de Crédito del Perú (311 9898), Banco BBVA Perú (595 0000) y el Banco Interamericano de Finanzas (631 9000). En dichas comunicaciones, los delincuentes se presentan como personal de las ‘áreas de fraude’ de las referidas entidades financieras para solicitar datos personales y claves secretas, argumentando que el fin es protegerlos de supuestas situaciones fraudulentas.

De esta manera, una vez que han obtenido esta información, realizan diferentes operaciones no autorizadas que terminan perjudicando económicamente a las víctimas; quienes ven disminuidos sus saldos de cuenta o líneas crédito.

41. A partir de lo expuesto, se desprende que fue la propia falta de diligencia de la denunciante, lo que vulneró los mecanismos de seguridad establecidos por la entidad financiera, pues al entregar su tarjeta a un tercero, permitió que se realice la transacción que ahora pretende desconocer.

¹¹ Ver fundamentos 35 a 47 de la Resolución N° 1464-2025/PS2.
Ver fundamentos 38 a 50 de la Resolución N° 0753-2025/PS2.
Ver fundamentos 29 a 41 de la Resolución N° 1222-2025/PS2.

¹² <https://www.gob.pe/institucion/indecopi/noticias/651755-el-indecopi-alerta-a-la-ciudadania-sobre-nuevas-modalidades-de-fraude-financiero>, (información verificada en el mismo día de emisión de la presente Resolución).



42. Debe precisarse que, en el presente caso, se encuentra acreditado que se utilizó la tarjeta física de la denunciante, la cual es de su uso exclusivo y la custodia se encuentra bajo su responsabilidad. Así, aun cuando el Banco se encuentre obligado a adoptar medidas de seguridad para la autorización de operaciones con las tarjetas de sus clientes, ninguna acción resultará eficaz si el propio consumidor omite su deber de custodia y permite que terceros accedan a su tarjeta y clave secreta. Por ello, no se podría concluir que el Banco ha incumplido con los mecanismos de seguridad establecidos para la autorización de la operación no reconocida, cuando la propia denunciante ha reconocido que entregó su tarjeta de crédito a un tercero.
43. En el presente caso, ha quedado evidenciado que fue la propia falta de diligencia de la denunciante, lo que vulneró los mecanismos de seguridad establecidos por la entidad financiera, pues al entregar su tarjeta a un tercero, permitió que se realice la operación que ahora pretende desconocer; por lo que se ha producido el supuesto de exoneración de responsabilidad previsto en el artículo 104° del Código. En consecuencia, corresponde desestimar el alegato de la denunciante.

Sobre los alegatos (ii) y (iii)

44. La señora Guevara cuestionó el cargo de la operación denunciada, debido a que fue efectuada sin su autorización, presencia física, validación de su firma y uso de clave de seguridad; y, que la firma adjunta al *voucher* presentado por el Banco, no coincide con la de su documento nacional de identidad.
45. De lo narrado por la denunciante en su denuncia respecto a este extremo, se infiere que lo que pretende cuestionar es el hecho de que el Banco no realizó una correcta verificación de su identidad en el momento en que la operación cuestionada fue efectuada ni verificó la firma contenida en la orden de pago.
46. Al respecto, es necesario indicar que la obligación de verificar la identidad de la tarjetahabiente en operaciones de consumo presenciales no corresponde a la entidad financiera emisora de la tarjeta, no solo porque sus obligaciones legales son distintas, sino porque, además, sería materialmente imposible que ello ocurra, en tanto no es la entidad financiera ante quien se hace la compra sino ante el establecimiento comercial.
47. En atención a lo señalado, corresponde desestimar los presentes alegatos.

Sobre el alegato (iv)

48. La señora Guevara no reconoce la operación, pues se realizó en la ciudad de Chiclayo, la cual no conoce.
49. Al respecto, se debe indicar que conforme a lo señalado en el considerando 25 de la presente resolución, para que la entidad financiera autorice y registre en la cuenta de su cliente el importe correspondiente a un consumo, solo debe contar con un sustento que acredite de manera indubitable que la operación cargada se realizó según la autorización realizada por el tarjetahabiente, sea a través de la suscripción de una orden de pago, el ingreso de un código, o el uso de una firma electrónica.
50. Siendo así, de cara a verificar la responsabilidad de la entidad financiera en la realización de un consumo con tarjeta de crédito en un establecimiento comercial físico, toma relevancia si la entidad financiera cuenta o no con una orden de pago – *voucher* – suscrito, pues su obligación no la de verificar la identidad del tarjetahabiente.

51. En ese sentido, el hecho de que la señora Guevara desconozca la operación porque fue realizada en una ciudad que no conoce, no es relevante en este caso, pues de los medios probatorios ha quedado acreditado que la operación fue realizada de manera válida y contó con una orden de pago debidamente suscrita. Además, no debe perderse de vista que la propia consumidora entregó su tarjeta de crédito a terceras personas, quienes pudieron manipularla y realizar operaciones en puntos geográficos donde no se encontraba la consumidora.
52. En virtud de todo lo antes mencionado, este Órgano Resolutivo considera que corresponde desestimar lo alegado por la denunciante en este extremo.
53. Por todo lo expuesto, corresponde archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el Banco por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código, al haber quedado acreditada la validez de la operación cuestionada por el importe de S/ 7 600,00 con cargo a la tarjeta de crédito de la denunciante y la ruptura del nexo causal por imprudencia del consumidor afectado. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por la denunciante.

III.4. Sobre la conclusión por causa sobrevenida

54. El artículo 124° del Código¹³, señala que el Consejo Directivo de Indecopi creó los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor (en adelante, los OPS) con la finalidad de establecer un procedimiento especial de Protección al Consumidor que sea célere o ágil.
55. Así, en el literal a) del artículo 126° del Código¹⁴, se estableció como regla para la tramitación de las denuncias ante los OPS, que estas debían resolverse en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles por instancia.
56. De otro lado, el artículo 18°.1 de la Directiva N° 001-2021-COD-INDECOPI – Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor en el Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, la Directiva Única)¹⁵, establece como regla procedimental para la tramitación de los procedimientos de protección al consumidor que en todo lo no previsto por dicha norma y en las disposiciones especiales, es aplicable, de manera supletoria, lo establecido en la Ley del Procedimiento

¹³ **LEY 29571 – CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 124°.- Órganos resolutivos de procedimientos sumarísimos de protección al consumidor
A efectos de establecer un procedimiento especial de protección al consumidor de carácter célere o ágil para los casos en que ello se requiera por la cuantía o la materia discutida, el Consejo Directivo del Indecopi crea órganos resolutivos de procedimientos sumarísimos de protección al consumidor, que se encuentran adscritos a las sedes de la institución a nivel nacional u oficinas regionales en las que exista una Comisión de Protección al Consumidor o una comisión con facultades desconcentradas en esta materia.

¹⁴ **LEY 29571 – CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 126°.- Reglas para la tramitación del procedimiento sumarísimo de protección al consumidor
El procedimiento sumarísimo que establece el presente subcapítulo desarrolla su trámite de conformidad con las siguientes reglas:
a) Debe tramitarse y resolverse en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles por instancia en observancia de las normas que establece el presente Código, incluyendo las que prevén infracciones y habilitan la imposición de sanciones, multas y medidas correctivas siendo de aplicación supletoria las disposiciones del Procedimiento Único previsto en el Título V del Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi en todo aquello que no contradiga su naturaleza y celeridad.
(...)

¹⁵ **DIRECTIVA N° 001-2021-COD-INDECOPI – DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 18°.- Otras reglas procedimentales
18.1 En todo lo no previsto en la presente Directiva y en las disposiciones especiales, es aplicable a los procedimientos, de manera supletoria, la LPAG. La regulación propia del Derecho Procesal Civil es aplicable solo en cuanto es compatible con el régimen administrativo.

Administrativo General (en adelante, LPAG).

57. Ahora bien, el artículo 197° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General¹⁶, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece como formas de conclusión de los procedimientos, entre otras, la declaración de abandono emitida por la autoridad administrativa y las causas sobrevenidas que determinan la imposibilidad de continuarlo.
58. Cabe precisar que, el Principio del debido procedimiento, recogido en el numeral 1.2 del artículo IV del TUO de la LPAG¹⁷, establece los derechos y garantías de los administrados en los procedimientos administrativos, siendo algunos de estos derechos: (a) el derecho a ser notificado; y, (b) el derecho a refutar los cargos imputados, entre otros.
59. En ese sentido, el numeral 3.1.3. de la Directiva N° 002-2022/TRI-INDECOPI, que aprueba el Texto Único de la Directiva N° 001-2023/TRI-INDECOPI, Régimen de notificación de actos administrativos y otras comunicaciones emitidas en los procedimientos administrativos a cargo de los órganos resolutores del Indecopi¹⁸, establece que los actuados deberán ser notificados en el domicilio consignado en el Registro Único de Contribuyentes (RUC), en el caso de personas jurídicas. Asimismo, el artículo 5°.3 de dicha norma, establece como vía subsidiaria a otras modalidades de notificación, la notificación por publicación, para lo cual, en este supuesto, el administrado (denunciante) deberá asumir el costo de la notificación¹⁹.

¹⁶ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL**, aprobado por DECRETO SUPREMO 004-2019-JUS

Artículo 197.- Fin del procedimiento

197.1 Pondrán fin al procedimiento las resoluciones que se pronuncian sobre el fondo del asunto, el silencio administrativo positivo, el silencio administrativo negativo en el caso a que se refiere el párrafo 199.4 del Artículo 199, el desistimiento, la declaración de abandono, los acuerdos adoptados como consecuencia de conciliación o transacción extrajudicial que tengan por objeto poner fin al procedimiento y la prestación efectiva de lo pedido a conformidad del administrado en caso de petición graciable.

197.2 También pondrá fin al procedimiento la resolución que así lo declare por causas sobrevenidas que determinen la imposibilidad de continuarlo.

¹⁷ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL**, aprobado por DECRETO SUPREMO 004-2019-JUS

Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:

(...)

1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.

(...)

¹⁸ **DIRECTIVA 002-2022/TRI-INDECOPI, QUE APRUEBA EL TEXTO UNIFICADO DE LA DIRECTIVA 001-2013/TRI-INDECOPI, RÉGIMEN DE NOTIFICACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y OTRAS COMUNICACIONES EMITIDAS EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS A CARGO DE LOS ÓRGANOS RESOLUTIVOS DEL INDECOPI**, publicada el 19 de febrero de 2023

3. Notificación personal

3.1. Los órganos resolutores deberán realizar la notificación personal, conforme al siguiente orden de prelación:

(...)

3.1.3 En el domicilio señalado en el Documento Nacional de Identidad (DNI) del administrado, en el caso de personas naturales; o el domicilio consignado en el Registro Único de Contribuyentes (RUC), en el caso de personas jurídicas. De tratarse de personas jurídicas constituidas en el exterior, se deberá notificar al domicilio de su sucursal inscrita en el país o al de su representante debidamente acreditado.

¹⁹ **DIRECTIVA 002-2022/TRI-INDECOPI, QUE APRUEBA EL TEXTO UNIFICADO DE LA DIRECTIVA 001-2013/TRI-INDECOPI, RÉGIMEN DE NOTIFICACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y OTRAS COMUNICACIONES EMITIDAS EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS A CARGO DE LOS ÓRGANOS RESOLUTIVOS DEL INDECOPI**, publicada el 19 de febrero de 2023

5. Notificación por publicación

5.3 La notificación por publicación en vía subsidiaria a otras modalidades, resultará aplicable cuando resulte impracticable otra modalidad de notificación preferente por ignorarse el domicilio del administrado, pese a la indagación realizada según lo dispuesto en el numeral 3.1 de la presente Directiva.

(...)

5.5 El órgano resolutorio entregará al administrado interesado, de ser el caso, el texto del aviso correspondiente a efectos de que proceda a publicarlo, por una sola vez en el diario oficial "El Peruano" o en uno de los diarios de mayor circulación nacional. El administrado deberá



60. Cabe precisar que, el literal b) del artículo 11°.2 de la Directiva Única²⁰, siguiendo la línea de lo establecido en la Directiva de Notificaciones, establece que la denunciante asumirá el costo de las notificaciones que correspondan realizar por publicación, en caso no ignore el domicilio actual del proveedor y la Autoridad Administrativa no consiga determinar su ubicación.
61. En caso la denunciante ignore el domicilio actual del proveedor, deberá adjuntar una Declaración Jurada en la que señale que ha agotado las gestiones destinadas a conocer el domicilio de este y acepte que, en caso la autoridad administrativa tampoco consiga determinar su ubicación, asumirá el costo de las notificaciones que correspondan realizar por publicación, conforme a lo establecido en la Directiva sobre régimen de notificación de actos administrativos y otras comunicaciones emitidas en los procedimientos administrativos a cargo de los órganos resolutores del INDECOPI y sus modificatorias; así como en las disposiciones de la LPAG.
62. En el presente caso, la Resolución N° 1 mediante la cual se imputó cargos contra Renta Car fue dirigida al domicilio consignado en la Consulta del Registro Único de Contribuyentes (RUC) de la Sunat, ubicado en Av. Chinchaysuyo Nro. 1201 (Altura de Los Incas con Chinchaysuyo), distrito de La Victoria, provincia de Chiclayo y departamento de Lambayeque:

Consulta RUC de Solventa

Consulta RUC	
Resultado de la Búsqueda	
Número de RUC:	20608953222 - RENTA CAR LIAM E.I.R.L.
Tipo Contribuyente:	EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA
Nombre Comercial:	-
Fecha de Inscripción:	10/01/2022
Fecha de Inicio de Actividades:	15/02/2022
Estado del Contribuyente:	ACTIVO
Condición del Contribuyente:	HABIDO
Domicilio Fiscal:	AV. CHINCHAYSUYO NRO. 1201 (ALTURA DE LOS INCAS CON CHINCHAYSUYO) LAMBAYEQUE - CHICLAYO - LA VICTORIA

cumplir con efectuar la publicación dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles siguientes a la entrega del texto del aviso, salvo disposición legal distinta, no siendo válida la publicación realizada con posterioridad.

20

DIRECTIVA N° 001-2021-COD-INDECOPI – DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 11°.- Requisitos de la denuncia

11.2 La denuncia por infracción a las normas de protección al consumidor debe contener:

(...)

b) Nombre (persona natural), denominación social o razón social (persona jurídica), número de DNI o RUC, y domicilio del proveedor denunciado. En caso el proveedor denunciado sea ciudadano extranjero, podrá brindar el número de carné de extranjería o cualquier otro documento que permita su identificación.

En caso el denunciante ignore el domicilio actual del proveedor, deberá adjuntar una Declaración Jurada en la que señale que ha agotado las gestiones destinadas a conocer el domicilio de este y acepte que, en caso la autoridad administrativa tampoco consiga determinar su ubicación, asumirá el costo de las notificaciones que correspondan realizar por publicación, conforme a lo establecido en la Directiva sobre régimen de notificación de actos administrativos y otras comunicaciones emitidas en los procedimientos administrativos a cargo de los órganos resolutores del INDECOPI y sus modificatorias; así como en las disposiciones de la LPAG.

Cuando los hechos denunciados involucren la participación de varios proveedores, la denuncia deberá ser dirigida expresamente contra cada uno de ellos, además de identificarlos de acuerdo con lo desarrollado en el presente artículo.

18.1 En todo lo no previsto en la presente Directiva y en las disposiciones especiales, es aplicable a los procedimientos, de manera supletoria, la LPAG. La regulación propia del Derecho Procesal Civil es aplicable solo en cuanto es compatible con el régimen administrativo.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2**
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 3857-2025/PS2

63. No obstante, la resolución mencionada en el párrafo anterior no pudo ser notificada, debido a que el notificador indicó que “No existe número”; conforme se puede verificar de las imágenes adjuntas a continuación:

Cédula de notificación

 **ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2**

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Lima, 14 de noviembre de 2025

Expediente N° 003857-2025/PS2

PARA LA BÚSQUEDA RÁPIDA DE SU EXPEDIENTE
USE EL SIGUIENTE CÓDIGO: 25407467

Señor(es)
RENTA CAR LIAM E.I.R.L.
AV. CHINCHAYSUYO N°1201 (ALTURA DE LOS INCAS
CON CHINCHAYSUYO)
LAMBAYEQUE, CHICLAYO, LA VICTORIA

APELLIDO/ NOMBRE _____

DNI _____

VINCULO CON DESTINATARIO _____

FECHA _____ HORA _____

FIRMA _____

19 NOV 2025

De mi consideración:

Sírvanse encontrar adjunto a la presente copia de la Resolución N° 1 de fecha 14 de noviembre de 2025, emitida por el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 21.

Atentamente,

 Formado digitalmente por:
YOSELY ROSI OSORIO LUCIANO
DNI 10846223 Func
Fecha: 17/11/2025 17:02:16-0506

YOSELY ROSI OSORIO LUCIANO
Jefa
Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos
de Protección al Consumidor N°2

CFVCFV
Se adjunta:
- Copia del documento indicado (09 páginas).
- Copia de escrito de denuncia (13 páginas).
- Copia de escrito de Banco autorizando domicilio procesal (04 páginas).

Hoja de rezago

[Ver imagen en la siguiente página]



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 3857-2025/PS2

Indecopi	
Hoja de rezago	
USO INTERNO	
DATOS DEL DOCUMENTO: <u>PS2</u>	
REFERENCIAS DE LA DIRECCIÓN:	
Color de Casa / Edificio: _____	N° de Pisos: _____
Suministro Eléctrico N°: _____	_____
MOTIVO REZAGO:	
1. Se mudó ☐ SM	
2. Dejo de trabajar ahí ☐ NT	
3. Dirección Incorrecta ☐ DI	
4. Desconocido / No da razón ☐ DE	
5. Ausente (Se dejo aviso de visita) ☐ AU	
6. Rechazado / No permite entrega ☐ RE	
7. Otros: _____	
Observaciones: <u>no existe número</u>	
Nueva Dirección y/o Teléfono: _____	
1era. Visita: ☒	Fecha / Hora: <u>20/11/25 9:55am</u>
2da. Visita: ☐	Fecha / Hora: _____
Firma del Notificador	
Apellidos y Nombre: <u>R. Guevara</u>	
DNI N°: <u>16594253</u>	

64. Siendo así, mediante Resolución N° 3 del 10 de diciembre de 2025, se otorgó a la denunciante un plazo de dos (2) días hábiles, contado desde el día siguiente de la notificación de dicha resolución, para que indique si se encontraba de acuerdo con asumir el costo que implicaba efectuar la notificación por publicación.
65. Así, mediante escrito del 15 de diciembre de 2025, la señora Guevara señaló no estar de acuerdo con asumir el costo de la notificación por edicto a Renta Car.
66. Al respecto, este Órgano Resolutivo considera preciso señalar que es indispensable efectuar la notificación de la Resolución N° 1, resolución de imputación de cargos, de forma válida a Renta Car, a fin de garantizar el debido procedimiento y permitirle el ejercicio de su derecho a la defensa; por lo que, de no suceder ello, este Despacho se ve imposibilitado de continuar con la tramitación del procedimiento y emitir, con posterioridad, un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia.
67. En este punto, es preciso señalar que, si bien el artículo 197° del TUO de la LPAG establece, entre otras, como formas de conclusión de los procedimientos: (a) la declaración de abandono emitida por la autoridad administrativa; y, (b) las causas sobrevenidas que determinan la imposibilidad de continuarlo; este Órgano Resolutivo considera que, en virtud de la naturaleza célere de los procedimientos sumarísimos, el supuesto que más se adapta es el referido a las causas sobrevenidas. Ello, debido a que, en el supuesto de abandono, es necesario que el procedimiento esté paralizado por un plazo de treinta (30) días hábiles, el cual concuerda con el tiempo máximo de tramitación de los procedimientos sumarísimos de protección al consumidor.
68. Cabe señalar que, el requerimiento efectuado a través de la Resolución N° 3 se hizo bajo



apercibimiento de declarar la conclusión del procedimiento en el marco de lo dispuesto en el artículo 197° del TUO de la LPAG. En ese sentido, corresponde hacer efectivo el referido apercibimiento y declarar la conclusión del procedimiento dirigido contra Renta Car por causa sobrevenida, debido a que existe imposibilidad de continuar con la tramitación del procedimiento por causa imputable a la señora Guevara (no estar dispuesta asumir los costos de la publicación de la notificación de la Resolución N° 1 para Renta Car).

69. Finalmente, se debe indicar que la conclusión del presente procedimiento administrativo no implica una decisión sobre el fondo de la controversia; por lo que, la señora Guevara, en caso lo considere pertinente y logre ubicar correctamente el domicilio actual de Renta Car o esté dispuesto a asumir los costos de la o las notificaciones por publicación, podría interponer una nueva denuncia contra el referido proveedor.

IV. RESOLUCIÓN

PRIMERO: Archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Banco Interamericano de Finanzas, por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por el presunto cargo indebido de una (1) operación en la tarjeta de crédito N° 4147-****-****-9075 de la denunciante, al haberse verificado su correcta autorización y la ruptura del nexo causal por imprudencia del consumidor afectado. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por la denunciante, referidos a que: (i) aconteció después de haber recibido la llamada de un supuesto representante del Banco, quien le ofreció un aumento de su línea de crédito, y de haber entregado la tarjeta a un *courier*, quien la cortó en pedazos y le entregó un documento de anulación; (ii) fue efectuada sin su autorización, presencia física, validación de su firma y uso de clave de seguridad; (iii) la firma adjunta al *voucher* presentado por el Banco, no coincide con la de su documento nacional de identidad; y, (iv) se realizó en la ciudad de Chiclayo, la cual no conoce:

Fecha	Detalle	Importe S/
26/09/2025	IZI RENT A CAR LIAM	7 600,00

SEGUNDO: Concluir el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Renta Car Liam E.I.R.L., al haberse verificado la imposibilidad de continuar con la tramitación del procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197°.2 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

TERCERO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1. de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 2 en un plazo

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2**
Sede Lima Sur**EXPEDIENTE N° 3857-2025/PS2**

máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación²¹, caso contrario la resolución quedará consentida²².

CUARTO: Informar a las partes que, conforme se dispone en el artículo 34° de la Directiva N° 001-2021-COD-INDECOPI²³, las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.

GLADYS SABINA ZEVALLOS ROBLES**Jefa (e)****Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos
de Protección al Consumidor N° 2**

²¹ **DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 32.- Apelación
32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar (...).

²² **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS**
Artículo 222.- Acto firme
Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

²³ **DIRECTIVA N° 001-2021-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 34.- Fin de Procedimiento
En el marco del procedimiento administrativo de protección al consumidor, las resoluciones de los órganos resolutivos que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan una multa, una vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente emite una Razón de Jefatura o Constancia de Secretaría Técnica, según corresponda, y de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.